

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2478/2539

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์อาเซียน จำกัด

นาย ปลิว มั่นส

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์เสรีสากลธนกิจ

จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146, มาตรา 153

เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้เห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ในราคาต่ำผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลา14วันนับแต่วันที่ได้ทราบการขายทอดตลาดนั้นขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา146กรณีนี้ไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา296วรรคสองที่จะอนุโลมนำมาใช้ในคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา153เพราะพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา146บัญญัติไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว

คดี สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ ลูกหนี้ เป็น บุคคลล้มละลาย ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าหนี้ ของ ลูกหนี้ ตามคำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2537เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ ได้ ขายทอดตลาด ทรัพย์ ที่ดิน ของ ลูกหนี้โฉนด เลขที่ 63006 เลขที่ 74719 และ เลขที่ 63007 เป็น ราคาที่ ถูก มาก ขอให้ เพิกถอน การ ขายทอดตลาด ทรัพย์ ดังกล่าว และ ดำเนินการขาย ทอดตลาด ใหม่

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของผู้ร้อง แต่ เพียง ว่า คำร้องของผู้ร้อง ที่ เกี่ยวกับการ ขายทอดตลาด ทรัพย์ที่ดิน โฉนด เลขที่ 74719 แขวง สีกัน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ เห็น ว่า ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 146 ถ้า บุคคล ล้มละลาย เจ้า หนี้ หรือ บุคคล ใดได้รับความเสียหาย โดย การกระทำ หรือ คำวินิจฉัย ของเจ้า พนักงาน พินิจทรัพย์ บุคคล นั้น อาจ ยื่น คำขอ โดย ทำ เป็น คำร้องต่อ ศาล ภายใน กำหนด เวลา 14 วัน นับแต่ วันที่ ได้ ทราบ การกระทำ หรือคำวินิจฉัย นั้น และ ศาล มีอำนาจ สั่ง ยืน ตาม กลับ หรือ แก้ไข หรือสั่ง ประการใด ตาม ที่ เห็น สมควร เมื่อ ผู้ร้อง เห็นว่า เจ้าพนักงานพินิจทรัพย์ ทำการ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ใน ราคา ต่ำ ผู้ร้องก็ มีสิทธิ ยื่น คำขอ โดย ทำ เป็น คำร้อง ต่อ ศาล ภายใน กำหนด เวลา 14 วันนับแต่ วันที่ ได้ ทราบ การกระทำ หรือ คำ

วินิจฉัย นั้น และ ศาล มีอำนาจสั่ง ยืน ตาม กลับ หรือ แก้ไข หรือ สั่ง ประการใด ตาม ที่ เห็นสมควรเมื่อ ผู้ร้อง เห็นว่า เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ทำการ ขายทอด ตลาดทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ใน ราคา ต่ำ ผู้ร้อง ก็ มีสิทธิ ยื่น คำขอ โดย ทำ เป็น คำร้อง ต่อ ศาล ภายใน กำหนด เวลา 14 วัน นับแต่ วันที่ ได้ ทราบการ ขายทอด ตลาด นั้น ขอให้ ศาล เพิกถอน การ ขายทอดตลาด และประกาศ ขายทอดตลาด ใหม่ ได้ ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว กรณี นี้ ไม่อยู่ ในบังคับ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองที่ จะ อนุโลม นำ มา ใช้ ใน คดีล้มละลาย ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 153 เพราะ พระราชบัญญัติ ล้ม ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 บัญญัติ ไว้ โดยเฉพาะ อยู่ แล้ว ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง มี คำสั่งและ คำพิพากษา มา นั้น ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ ผู้ ร้องฟังขึ้น "

พิพากษายก คำสั่ง และ คำพิพากษา ของ ศาลล่าง ทั้ง สอง ให้ ศาลชั้นต้นรับคำ ร้อง ไว้ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ต่อไป เฉพาะ ที่ เกี่ยวกับ ทรัพย์ที่ดิน โฉนด เลขที่ 74719 แขวง สีกัน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แล้ว มี คำสั่ง ใหม่ ตาม รูปคดี

(อร่าม หุตางกูร-สมาน เวทวินิจฉัย-ไพศาล รามชางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ